

1500331-07.2018.8.26.0153

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... de que o réu Moisés realizava o tráfico de drogas no interior da penitenciária. O réu não tem passagens por uso ou tráfico de drogas e, pelo que consta, a maconha seria entregue ao marido de uma cunhada de Mariane que estava preso na penitenciária. Não há provas de que a maconha fosse destinada a Moisés e que ele realizasse o tráfico na penitenciária.

Diante de tal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500331-07.2018.8.26.0153 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500331-07.2018.8.26.0153

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2073355/2018 - DEL.POL.SERRA AZUL, 1822462
- DEL.POL.SERRA AZUL, 2073355 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIANE DO NASCIMENTO CLAUDINO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

MARIANE DO NASCIMENTO CLAUDINO e MOISÉS FELÍCIO ARDT estão sendo processados pela Justiça Pública como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, c.c o 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, c.c o artigo 29 do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 13 de janeiro de 2018, por volta das 10 horas e 20 minutos, na Penitenciária I de Serra Azul, localizada na Rodovia SP333, KM 28,7 na cidade de Serra Azul, MARIANE DO NASCIMENTO CLAUDINO e MOISES FELÍCIO ARDT, qualificados às fls. 43 e 101, respectivamente, agindo em concurso de pessoas, qualificado pelo vínculo subjetivo a atuação conjunta, traziam consigo, para fins de tráfico, um invólucro de maconha, com peso líquido de 98,09g (laudo de constatação provisória à fls. 24/26 e laudo definitivo à fls. 75/77), substância capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar. Segundo consta, com vistas a executar o plano de introduzir e distribuir drogas na Penitenciária I de Serra Azul, Mariane foi visitar seu amásio Moisés, recluso no estabelecimento prisional. Mariane introduziu o entorpecente no ânus, para que não fosse localizada, contudo, ao passar pelo scanner corporal, a agente penitenciária Giselia Santos Rocha identificou uma imagem suspeita. Mariane foi levada até o hospital da penitenciária, onde retirou o entorpecente e o entregou aos agentes penitenciários. A ré assumiu a propriedade do entorpecente, que seria destinado ao marido de sua cunhada, também preso na penitenciária. Tendo em vista que Mariane pretendia visitar seu amásio Moisés, a quem iria entregar o entorpecente, fica evidente, portanto, que os réus atuaram conjuntamente para a tentativa de ingresso e distribuição da droga aos demais reclusos na penitenciária. A quantidade de maconha apreendida e as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa revelam a prática do tráfico de drogas.

Oferecida a denúncia (fls. 114/116), os réus foram devidamente notificados e apresentaram defesa preliminar (fls. 206/207).

A denúncia foi recebida (fls. 213/214).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu Moisés interrogado (fls. 260).

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a extinção da punibilidade em relação à ré Mariane e a absolvição do réu Moisés, manifestando-se a defesa no mesmo sentido.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é improcedente.

A materialidade vem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 18/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo pericial (fls. 24/26), bem como pela prova oral produzida em juízo.

O laudo de constatação provisória (fls. 24/26) e o exame químico-toxicológico (fls. 75/77) constatarem a presença do composto químico "TETRAHIDROCANABINOL (THC)", corroborando ainda mais a materialidade do fato, sendo que a citada substância esta relacionada na Lista F da Portaria nº 344, de 15/05/98 e suas atualizações, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como droga entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

A autoria não restou demonstrada.

Por ocasião do flagrante a ré Mariane confessou que recebeu a maconha de uma cunhada e a inseriu em seu corpo. A maconha seria entregue ao marido da cunhada, o qual está preso na penitenciária, assim como seu marido Moisés.

O réu Moisés negou a prática do crime. Relatou que está preso por roubo e que Mariane era sua amásia, mas faleceu em 2021. Nunca pediu para ela levar drogas. Não é usuário de drogas.

A agente penitenciária Giselia Santos Rocha relatou que a ré Mariane estava tentando adentrar no estabelecimento prisional quando foi indagada se trazia consigo algum objeto ilícito, uma vez que notaram um corpo estranho quando passou no scanner. A ré foi encaminhada para passar por exame médico e a droga foi localizada, não se recordando a versão por ela apresentada. Ao que consta ela estaria visitando seu companheiro na data dos fatos. Outras mulheres também foram detidas na mesma data.

No mesmo sentido foram as declarações da agente penitenciária Simone Andrea dos Santos, a qual acrescentou que a droga foi pela retirada do corpo pela própria ré no banheiro da penitenciária, tratando-se de dois invólucros aparentando conter maconha.

As agentes penitenciárias em nenhum momento informaram que havia denúncias de que o réu Moisés realizava o tráfico de drogas no interior da penitenciária. O réu não tem passagens por uso ou tráfico de drogas e, pelo que consta, a maconha seria entregue ao marido de uma cunhada de Mariane que estava preso na penitenciária. Não há provas de que a maconha fosse destinada a Moisés e que ele realizasse o tráfico na penitenciária.

Diante de tal quadro impõe-se sua absolvição.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo em relação à ré MARIANE DO NASCIMENTO CLAUDINO, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal e IMPROCEDENTE a ação em relação ao réu MOISÉS FELÍCIO ARDT, qualificado nos autos, da acusação de prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c.c o 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, c.c o artigo 29 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em observância ao disposto no art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial autorizando a incineração da droga apreendida nestes autos.

Após trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Cravinhos, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA